

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS;
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA

DEMANDANTES

Vs.

FREDDY SALLENT AQUINO,
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR
ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO
VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ
Y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO.

DEMANDADOS

CIVIL NÚM.: **CB2025CV00256**

SALÓN 306

SOBRE: **INJUNCTION ESTATUARIO**

RESOLUCIÓN

El 24 de abril de 2025, Rey Antonio Quiles Cuevas y Nadya Ivette Pérez Batista presentaron una “*Demanda*” de injunction estatutario preliminar y permanente al amparo de la Ley Núm. 75 de 1975 y del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, contra Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, el ingeniero Carlos A. Rubio Valdés, el contratista Ángel Daniel Rivera Sánchez y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo. Alegan que son propietarios de una residencia colindante con la de los codemandados Sallent Aquino y Sánchez Casiano en la urbanización Haciendas del Club Golf y Playa, y que estos últimos realizan obras de construcción en violación al permiso núm. 2022-434087-PCOC-024607, a los planos aprobados, a restricciones de uso y edificación establecidas por escritura pública, y a leyes y reglamentos aplicables. Sostienen que el ingeniero Rubio Valdés, como proyectista e inspector designado, permitió las desviaciones, que el contratista ejecutó trabajos no autorizados, y que el Municipio aprobó y ha permitido la continuación de las obras pese a los incumplimientos alegados. Exponen que la construcción invade distancias mínimas, incluye ampliaciones no autorizadas y aperturas indebidas hacia la colindancia, y que las violaciones continúan, afectando su intimidad, seguridad y el valor de su propiedad. Solicitan, en consecuencia, el cese de las obras, la revocación del permiso, la demolición de lo construido ilegalmente y la imposición de costas y honorarios.

Mediante “*Orden*” emitida el 25 de abril de 2025, el Tribunal señaló la celebración de una vista de injunction estatutario mediante videoconferencia y ordenó la expedición de

órdenes de citación y mandamientos dirigidos a Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano, Ángel Daniel Rivera Sánchez, el Ing. Carlos A. Rubio Valdés y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, con el propósito de garantizar su comparecencia al procedimiento judicial y salvaguardar el debido proceso de ley.

El 8 de mayo de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron una "*Comparecencia Especial*", sin someterse a la jurisdicción ni competencia del Tribunal, para impugnar la convocatoria a la vista de injunction estatutario señalada en el caso. En lo pertinente, alegaron que, aunque la *Demanda* fue presentada el 25 de abril de 2025, la parte demandante no acompañó emplazamientos conforme exige la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, por lo que el Tribunal no adquirió jurisdicción sobre sus personas. Sostuvieron que, aun cuando el Tribunal emitió una "*Orden*" y una "*Orden y Citación*" el 25 de abril de 2025, y se diligenciaron el mandamiento, la orden y la citación, nunca se diligenció un emplazamiento válido, requisito indispensable para adquirir jurisdicción personal. Además, señalaron una inconsistencia entre los documentos emitidos, pues mientras la "*Orden y Citación*" convocaba a una vista de injunction estatutario, el mandamiento hacía referencia a una vista de interdicto posesorio. A base de lo anterior, solicitaron que se dejara sin efecto el señalamiento de vista del 13 de mayo de 2025, que la "*Demanda*" se remitiera al trámite ordinario y que se impusieran honorarios de abogado a la parte demandante por la presentación de un recurso defectuoso

Posteriormente, el 12 de mayo de 2025, el codemandado Angel Daniel Rivera Sánchez presentó "*Comparecencia Especial para Impugnar Convocatoria a Vista de Injunction Estatutario o Posesorio*", en la cual reiteró el planteamiento de falta de jurisdicción personal, alegando que no había sido emplazado conforme a derecho. Sostuvo que la convocatoria a la vista era nula y que continuar con el trámite sin emplazamiento válido constituía una violación al debido proceso, aclarando que su comparecencia era exclusivamente para impugnar la jurisdicción del Tribunal.

Mediante "*Resolución y Orden*" emitida el 12 de mayo de 2025, este Tribunal atendió estos planteamientos y aclaró expresamente que, conforme al ordenamiento jurídico aplicable a los injunctions estatutarios, no se requiere emplazamiento tradicional conforme a la Regla 4. El Tribunal resolvió que la notificación válida en este tipo de procedimiento se

realiza mediante entrega de copia de la orden junto con copia de la petición de injunction, y que dicha notificación tiene el mismo efecto jurídico que el diligenciamiento del emplazamiento conforme a la Regla 4.4 de Procedimiento Civil. No obstante, al advertir un error en los documentos previamente diligenciados, el Tribunal dejó sin efecto la vista señalada para el 13 de mayo de 2025 y ordenó la expedición de nuevas órdenes para subsanar la deficiencia procesal identificada.

El 15 de mayo de 2025, los demandantes presentaron una *“Moción Urgente en Solicitud de Orden”*. En ella alegaron que, pese al trámite judicial en curso, la obra continuaba ejecutándose. Señalaron que el 12 de mayo de 2025 los codemandados habían radicado ante el Municipio de Cabo Rojo una solicitud de variación de parámetros de construcción¹, lo cual caracterizaron como una admisión tácita de incumplimiento con los planos aprobados y un intento de legalizar retroactivamente las violaciones alegadas. Invocaron expresamente el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, destacando que el estatuto faculta al Tribunal a intervenir aun cuando existan procedimientos administrativos pendientes.

El 27 de mayo de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Casiano presentaron una *“Moción de Reconsideración Parcial”*, reiterando sus argumentos de falta de jurisdicción personal y alegando que existía una incongruencia entre los documentos diligenciados, pues algunas órdenes aludían a un injunction estatutario mientras otros instrumentos hacían referencia a un injunction posesorio. Sostuvieron que tales inconsistencias invalidaban el trámite procesal seguido.

Ese mismo 27 de mayo de 2025, los referidos codemandados en unión a el codemandado Angel Daniel Rivera Sánchez presentaron además una *“Comparecencia Especial sobre Nulidad”*, reiterando que su participación en el proceso no constituía sumisión voluntaria al foro y reafirmando sus planteamientos de nulidad.

Así pues, el 28 de mayo de 2025, los demandantes presentaron una *“Moción en Cumplimiento de Orden”*, mediante la cual informaron haber cumplido con determinaciones previas del Tribunal relacionadas con el diligenciamiento de los mandamientos, órdenes y citaciones a los codemandados como parte del trámite del injunction estatutario. Además,

¹ Caso número 2025-631881-CCO-015432.

informan que el codemandado Carlo A. Rubio Valdés se dio por notificado y citado por medio de su representación legal.

Ese mismo día, 28 de mayo de 2025, la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. presentó una “*Moción de intervención bajo la Regla 21 de Procedimiento Civil*”, solicitando autorización para intervenir en el presente pleito. En síntesis, alegó que es una corporación sin fines de lucro creada mediante la Escritura de Condiciones Restrictivas y Servidumbres en Equidad otorgada el 20 de febrero de 2003, la cual le confiere la responsabilidad de administrar la urbanización, velar por el cumplimiento de las condiciones restrictivas y operar la Junta de Control Arquitectónico encargada de evaluar y autorizar las construcciones y alteraciones en las residencias. Expuso que, a principios de 2022, los codemandados sometieron a la Asociación unos “*renderings*” de remodelación de su propiedad, los cuales fueron aprobados por la Junta el 18 de marzo de 2022, condicionados al cumplimiento estricto de lo aprobado, de las restricciones vigentes y de las distancias reglamentarias; sin embargo, sostuvo que los codemandados iniciaron la construcción de una estructura distinta a la autorizada, en violación a dichas restricciones. Señaló que la “*Demanda*” presentada el 24 de abril de 2025 plantea controversias directamente relacionadas con la validez, alcance y cumplimiento de la Escritura núm. 127 y con las facultades de la Asociación y su Junta, por lo que cualquier sentencia adjudicaría y afectaría sus derechos e intereses. A base de lo anterior, solicitó se le permita intervenir como cuestión de derecho conforme a la Regla 21.1, o en la alternativa, como intervención permisible bajo la Regla 21.2, y que se autorice la demanda de intervención acompañada.

El 30 de mayo de 2025, el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez presentó una “*Comparecencia Especial sobre Nulidad*”, alegando que no había sido debidamente notificado ni emplazado conforme a derecho, y que el Tribunal carecía de jurisdicción personal sobre él. Ese mismo día presentó una “*Moción de Reconsideración*”, reiterando los planteamientos de falta de jurisdicción y cuestionando el fundamento jurídico de las determinaciones emitidas.

Mediante órdenes emitidas el 2 de junio de 2025, el Tribunal atendió y resolvió las comparecencias especiales y mociones de reconsideración pendientes, así como asuntos procesales relacionados con la solicitud de intervención y la representación legal de las

partes, determinando “*No Ha Lugar*” y que el trámite judicial continuaría conforme al marco procesal aplicable.

El 27 de octubre de 2025, los demandantes presentaron una “*Moción Urgente solicitando la paralización inmediata de la obra*”, alegando que la construcción continuaba ejecutándose a pesar del trámite judicial pendiente y de las determinaciones previas del Tribunal, lo que hacía necesario el remedio preventivo para evitar daños adicionales.

Mediante “*Orden*” emitida el 3 de noviembre de 2025, el Tribunal ordenó la paralización de toda obra y trabajo en el solar objeto del litigio hasta la determinación final del caso, so pena de desacato.

El 4 de noviembre de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial, una “*Moción de Reconsideración*” al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, solicitando la reconsideración de la orden de paralización de obras dictada el 3 de noviembre de 2025. Alegaron que dicha orden se emitió a partir de una moción de la parte demandante que no estaba jurada ni acompañada de prueba, en incumplimiento con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, y antes de vencer el término para que los demandados expusieran su posición. Sostuvieron que la orden viola el debido proceso de ley y las disposiciones que rigen el injunction estatutario, y que el Tribunal no resolvió dentro del término de veinte (20) días dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 tras la vista celebrada el 5 de junio de 2025. Añadieron que la parte demandante incurrió en incuria y que esta conocía que los demandados habían solicitado y obtenido un endoso municipal para una variación al permiso con el fin de legalizar la obra. A base de lo anterior, solicitaron que se reconsiderara la orden impugnada y que se desestimara la “*Demanda*”.

Así pues, el 7 de noviembre de 2025, la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc., en su carácter de parte interventora, presentó una “*Moción Informativa*” en la que expuso su posición respecto a la orden de paralización de obras dictada el 3 de noviembre de 2025 y a varias mociones presentadas con posterioridad por los codemandados. En síntesis, recordó que a principios de 2022 aprobó condicionadamente al matrimonio Sallent-Sánchez un proyecto de remodelación, sujeto al cumplimiento estricto de lo aprobado, de las condiciones restrictivas contenidas en la Escritura núm. 127 y de las

distancias reglamentarias de los patios. Alegó que, pese a ello, los codemandados construyeron una estructura sustancialmente distinta, de mayor tamaño y en violación a las distancias mínimas y a prohibiciones expresas aplicables al solar adquirido posteriormente mediante escritura, lo que motivó la presentación de la “*Demanda*” de autos. Señaló que, previo a la vista de interdicto celebrada en junio de 2025, los codemandados solicitaron una variación para intentar legalizar la obra sin contar con la aprobación de la Asociación, y que dicha variación es nula por contravenir las condiciones restrictivas vigentes. En cuanto a la “*Moción de Reconsideración*” presentada por el matrimonio Sallent-Sánchez, sostuvo que ni el *injunction* estatutario ni la Regla 57.2 de Procedimiento Civil requieren que la solicitud esté juramentada, y que el planteamiento sobre la validez de la variación carece de mérito. Finalmente, informó que, contrario a lo alegado por los contratistas, estos realizaron trabajos de construcción con posterioridad a la orden de paralización, y solicitó al Tribunal que tomara conocimiento de lo informado.

El 10 de noviembre de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial “*Moción sobre otra Informativa de la Asociación*”. En esencia, alegaron que la Asociación pretende convertir sus expresiones en prueba y reintroducir controversias ajenas a este pleito, particularmente sobre condiciones restrictivas privadas, las cuales —según sostienen— no son objeto del *injunction* estatutario bajo el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y deben dilucidarse en un pleito separado. Señalaron que la propia Asociación reconoció que los codemandados obtuvieron un permiso válido y la autorización de la Junta, y que la variación endosada por el Municipio Autónomo de Cabo Rojo legalizó el patio lateral impugnado, tornando académico el reclamo del demandante para fines de este caso. Reiteraron además sus planteamientos sobre la falta de jurisdicción por ausencia de emplazamiento diligenciado, la improcedencia de órdenes interlocutorias bajo el Art. 14.1, la defensa de incuria por la inacción posterior a la vista, y que la orden de paralización excede el alcance permitido por la ley. Añadieron que la variación fue endosada cuando la obra ya estaba construida y que las labores señaladas por la Asociación no alteraban lo autorizado. Finalmente, sostuvieron que el demandante no probó su caso al no testificar bajo juramento y que el interdicto solicitado es improcedente a la luz del derecho al pleno disfrute de la propiedad y de los permisos y endosos obtenidos.

El 10 de noviembre de 2025, el Municipio Autónomo de Cabo Rojo presentó una *“Moción Informativa y Otros Extremos”*, aclarando que determinados documentos emitidos por la Oficina de Ordenamiento Territorial constituían recomendaciones administrativas y no permisos ni autorizaciones finales, conforme al Código Municipal, Ley Núm. 107-2020.

Mediante órdenes emitidas el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal atendió las mociones pendientes y reiteró expresamente su orden de no permitir obras algunas hasta la resolución final del caso, bajo apercibimiento de desacato.

Así las cosas, el 24 de noviembre de 2025, la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc., en su carácter de parte interventora, presentó una *“Réplica”* a la *“Moción sobre otra informativa de la Asociación”* radicada por el matrimonio Sallent-Sánchez. En síntesis, alegó que es incorrecta la aseveración de los codemandados de que el Municipio Autónomo de Cabo Rojo aprobó una variación que legaliza las obras realizadas y que, por ello, el caso se tornó académico. Señaló que, conforme a una moción presentada por el propio Municipio el 10 de noviembre de 2025, la variación solicitada no ha sido aprobada y que el documento invocado por los demandados constituye únicamente una recomendación de otra dependencia municipal, condicionada además a que no existan restricciones privadas que prohíban lo construido. Reiteró que desde marzo de 2022 la Asociación advirtió al matrimonio Sallent-Sánchez que la construcción debía ajustarse estrictamente a lo aprobado, cumplir con las distancias reglamentarias de los patios y respetar todas las condiciones restrictivas vigentes, y sostuvo que la evidencia presentada demuestra que dichas advertencias fueron intencionalmente incumplidas. A base de lo anterior, solicitó al Tribunal que tomara conocimiento de lo informado, particularmente de que es falsa la alegación de que el Municipio emitió la variación.

Como consecuencia, el 9 de diciembre de 2025, los demandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial, *“Moción sobre otras del Municipio de Cabo Rojo y de la Asociación enmendada”*. En síntesis, alegaron que dichos escritos —presentados con el propósito de “aclarar” planteamientos previos— tergiversan lo expresado por los comparecientes respecto al endoso municipal a la variación solicitada. Aclararon que nunca afirmaron que el Municipio hubiera “aprobado” la variación, sino que este emitió un endoso a la variación el 17 de junio de 2025, conforme surge de sus escritos anteriores. Señalaron

que la moción de la Asociación insiste indebidamente en traer al presente pleito controversias sobre condiciones restrictivas privadas, las cuales —según sostienen— deben ventilarse en un pleito separado y no fueron admitidas previamente por el Tribunal. En cuanto al escrito del Municipio, argumentaron que su aclaración resulta innecesaria, pues no contradice el hecho de que existe un endoso a la variación, y cuestionaron la inacción del Director de Permisos pese a una recomendación favorable emitida meses antes por el comité correspondiente. A base de lo anterior, solicitaron que se hiciera constar que sus expresiones han sido tergiversadas por la Asociación y el Municipio, y que se concediera cualquier otro remedio que en derecho proceda.

El 5 de junio de 2025, conforme al procedimiento especial dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, el Tribunal celebró vista evidenciaria para atender la solicitud de injunction estatutario. A dicha vista comparecieron todas las partes con representación legal. Durante el curso de la vista, el Tribunal atendió y resolvió los planteamientos procesales formulados por los codemandados, incluyendo alegaciones relacionadas con jurisdicción y aspectos procesales preliminares, las cuales fueron declaradas “*No Ha Lugar*” en sala. Acto seguido, el Tribunal procedió a recibir prueba testifical y documental sobre los méritos de la controversia.

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2025, este Tribunal dictó Sentencia en el presente caso, mediante la cual declaró Con Lugar la Demanda de epígrafe presentada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. El Tribunal concluyó que la obra ejecutada por los codemandados incumplía los parámetros expresamente aprobados en el permiso de construcción núm. 2022-234087-024607, particularmente en cuanto a las distancias mínimas de los patios y el área autorizada. En consecuencia, se ordenó a los codemandados demoler, dentro del término de (60) días y a su exclusivo costo, las obras construidas en violación al permiso, incluyendo ampliaciones no autorizadas, construcciones que incumplen con las distancias reglamentarias y demás desviaciones acreditadas en la prueba, así como cesar toda obra adicional en el inmueble hasta el cumplimiento de lo ordenado, so pena de desacato.

Luego de varios trámites procesales, el 10 de febrero de 2026, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial, presentaron *Solicitud de*

Relevo de Sentencia por Haberse Legalizado la Obra, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. En síntesis, alegaron con posterioridad a la Sentencia obtuvieron la aprobación municipal de una variación de parámetros y la expedición de un nuevo permiso de construcción que –según sostiene—legaliza la obra previamente impugnada, incluyendo la variación del patio lateral izquierdo a 0.89 metros y del lateral derecho a 1.82 metros. Argumentaron que la variación constituye una autorización válida bajo la Ley Núm. 161-2009 y el Reglamento Conjunto, que el permiso original fue correctamente otorgado y que no medió fraude en su obtención. Además, invocaron disposiciones del Código Civil sobre luces y vistas para sostener que las aperturas construidas no infringen las distancias legales aplicables. A base de lo anterior, solicitaron que el Tribunal los relevara de los efectos de la Sentencia dictada en el caso de autos.

En consecuencia, el 11 de febrero de 2026, la parte demandante presentó una *Moción en Solicitud de que se encuentre incurso en Desacato a los Demandantes, al Municipio de Cabo Rojo, y a otros funcionarios en su carácter personal y en Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia*. En síntesis, alegó que, pese a la *Sentencia* dictada el 23 de diciembre de 2025 y a las órdenes previas de paralización de obra emitidas por el Tribunal, los demandados y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo continuaron gestionando y autorizando trámites administrativos relacionados con una variación y consulta de construcción sobre la obra objeto del inunction. Sostuvo que tales actuaciones constituyen desacato a las órdenes del Tribunal y son ultra vires al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, toda vez que, una vez presentado el recurso extraordinario, la agencia administrativa pierde jurisdicción sobre los mismos hechos. En consecuencia, solicitó que se declare en desacato a los Demandados y a determinados funcionarios municipales, que se declare nula cualquier actuación administrativa posterior relacionada con la variación o consulta de construcción, que se declare No Ha Lugar la solicitud de relevo de sentencia y que impongan honorarios y costas por temeridad.

Luego, el 12 de febrero de 2026, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, comparecieron sin someterse a la jurisdicción ni competencia del Tribunal y presentaron *Moción en Oposición a otra de la Parte Demandante*. En síntesis, se opusieron a la moción de desacato y a la oposición al relevo de sentencia presentada por la parte demandante, sosteniendo que las

órdenes emitidas el 3 de noviembre de 2025 y el 20 de noviembre de 2025 únicamente paralizaron la ejecución de obras, pero no prohibieron la presentación ni evaluación de una solicitud de variación ante el Municipio Autónomo de Cabo Rojo. Argumentaron que ningún Tribunal puede impedir a un funcionario público cumplir con deberes conferidos por ley, salvo que medie declaración de inconstitucionalidad conforme al procedimiento aplicable. Asimismo, interpretaron que el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 solo priva de jurisdicción a la agencia administrativa respecto a la “querella” previamente presentada –en este caso, la querella instada por la parte demandante—y no respecto a una solicitud de variación presentada por los codemandados. Concluyeron que no incurrieron en violación alguna a las órdenes del Tribunal ni al referido estatuto y solicitaron que se deniegue la moción de la parte demandante.

Por su parte, el 17 de febrero de 2026, el codemandado Ing. Carlos A. Rubio Valdés, compareciendo sin someterse a la jurisdicción ni competencia del Tribunal, presentó *Moción en Reacción a las Mociones en Oposición a Otra de la Parte Demandante y Moción en Solicitud de que se encuentre incurso en Desacato a los Demandantes, al Municipio de Cabo Rojo, y a otros funcionarios en su carácter personal y en Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia*. En esencia, sostuvo que la solicitud de variación presentada ante el Municipio Autónomo de Cabo Rojo fue evaluada con posterioridad a la *Sentencia* dictada el 23 de diciembre de 2025, por lo que entiende que se trata de un asunto distinto al ventilado en el pleito. Argumentó que ni los codemandados ni el Municipio estaban impedidos de someter y evaluar una solicitud de variación, respectivamente, y que la determinación municipal goza de la presunción de corrección y deferencia propia de las decisiones administrativas. Señaló que la variación no versa sobre los mismos hechos adjudicados en la *Sentencia*, sino sobre parámetros distintos, por lo que entiende procedente el relevo de sentencia solicitado. Añadió que el Ing. Rubio renunció como inspector ante la agencia y no tuvo injerencia en el trámite posterior ante el Municipio. Finalmente, solicitó que se deje sin efecto la *Sentencia* emitida el 23 de diciembre de 2025.

DERECHO APLICABLE

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, establece que un relevo de sentencia puede solicitarse cuando esté presente uno de los fundamentos expuestos. *García Colón v. Sucn. González*, 178 DPR 527, 539 (2010); citando a: *De Jesús Viñas v. González*

Lugo, 170 D.P.R. 499, 513 (2007); *Náter v. Ramos*, 162 D.P.R. 616, 624 (2004). La regla provee un mecanismo post sentencia para impedir que se vean frustrados a los fines de la justicia mediante tecnicismos y sofisticaciones. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, *supra*, R. 49.2, permite el relevo de sentencia en las siguientes circunstancias:

- (a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
- (b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48;
- (c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado “intrínseco” y el también llamado “extrínseco”), falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa;
- (d) nulidad de la sentencia;
- (e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o
- (f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.

Este precepto procesal civil tiene como fin establecer el justo balance de dos principios cardinales en nuestro ordenamiento jurídico. *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 540. Uno de los principios es, el interés de que los casos se resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial. Por otro lado, que los litigios lleguen a su fin. *Náter v. Ramos, supra*; *Municipio de Coamo v. Tribunal Superior*, 99 D.P.R. 932, 936–937 (1971). La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, *supra*, R. 49.2, debe interpretarse liberalmente y “cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una anotación de rebeldía o una sentencia, a fin de que el proceso continúe y el caso pueda resolverse en sus méritos”. *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 541. Empero, dicha regla no constituye una “llave maestra para reabrir controversias ni sustituye los recursos de apelación o reconsideración”. *Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte*, 120 D.P.R. 61, 73 (1987); *Ríos v. Tribunal Superior*, 102 D.P.R. 793, 794 (1974). **La parte que solicita el relevo está obligado a justificar su solicitud amparándose en una de las causales establecidas en la regla.** *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 540; *Reyes v. ELA et al.*, 155 D.P.R. 799, 809 (2001). El tribunal debe determinar si dentro de las circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen tal concesión. *Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez*, 123 D.P.R. 294, 299 (1989). Si la parte presenta una buena defensa, cumple con una de las circunstancias de la citada regla y el relevo no causa un perjuicio, debe concederse. *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 541.

Por otro lado, en caso de que una parte solicite el remedio provisto por el inciso (1) se debe indicar los hechos y causas específicas que constituyen la justificación de la omisión. *Íd.* El promovente debe demostrar los hechos que justifican la concesión de la moción. *Íd.* La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro del término razonable de seis (6) meses. *Piazza v. Isla del Río, Inc.*, 158 D.P.R. 440, 449 (2003). Transcurrido dicho plazo, no puede adjudicarse la solicitud de relevo. *Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp.*, 141 D.P.R. 237, 243 (1996). Por otro lado, el inciso (4) de la mencionada regla permite al Tribunal la facultad de relevar a una parte de los efectos de una sentencia cuando se determina su nulidad. *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 543. Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o cuando se ha quebrantado el debido proceso de ley. *Figueroa v. Banco de San Juan*, 108 D.P.R. 680, 688 (1979); *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 543. En caso de que una sentencia sea nula, tiene que dejarse sin efecto sin importar los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación de la parte perjudicada. *García Colón v. Sucn. González, supra*, pág. 544.

DISCUSIÓN

Corresponde determinar si procede relevar a los codemandados de los efectos de la *Sentencia* dictada el 23 de diciembre de 2025 al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, *supra*.

La *Sentencia* fue emitida luego de celebrada vista evidenciaria conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, en la cual el Tribunal recibió prueba testifical y documental y concluyó que la obra ejecutada incumplía los parámetros aprobados en el permiso de construcción núm. 2022-434087-PCOC-024607, particularmente en cuanto a las distancias mínimas de los patios y las ampliaciones no autorizadas, ordenando su demolición.

Los codemandados sostienen que, con posterioridad a la *Sentencia*, obtuvieron una variación municipal y un nuevo permiso que —según alegan— legaliza la obra. Sin embargo, no se configura ninguna de las causales establecidas en la Regla 49.2. No existe alegación de nulidad por falta de jurisdicción, fraude procesal, error excusable ni descubrimiento de evidencia esencial que no pudo obtenerse oportunamente.

La alegada variación administrativa posterior no altera la determinación judicial de que, al momento de adjudicarse el caso, la obra se encontraba en incumplimiento con el permiso vigente. El relevo de sentencia no es un mecanismo para legitimar

retrospectivamente una actuación previamente declarada contraria a derecho ni sustituye los recursos apelativos disponibles.

Tampoco se ha demostrado que resulte inequitativo que la *Sentencia* continúe en vigor. Por el contrario, permitir que una gestión administrativa posterior deje sin efecto una determinación judicial final socavaría el principio de finalidad de los litigios y el carácter sumario del injunction estatutario.

En consecuencia, los codemandados no han demostrado fundamento alguno que justifique el relevo solicitado al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal **declara NO HA LUGAR** la *Solicitud de Relevo de Sentencia por Haberse Legalizado la Obra* presentada por los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

SE MANTIENE en todos sus extremos la Sentencia dictada el 23 de diciembre de 2025, incluyendo la orden demolición allí dispuesta dentro del término concedido.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

En Mayagüez, Puerto Rico a 25 de febrero de 2026.

**f/MIGUEL A. LÓPEZ FELICIANO
JUEZ SUPERIOR**